

VERGÜTUNGSVEREINBARUNG

Jeremy Tammik, Mühlesteig 7, 4102 Binningen, Schweiz

- als Auftraggeber -

und FRIDRICH BANNASCH & Partner Rechtsanwälte mbB

- als Auftragnehmerin -

vereinbaren für die anwaltliche Tätigkeit

in Sachen Tammik ./ Stadt Lörrach

wegen Bauvorhaben Flst.Nr. 3640

die Vergütung (Gebühren und Auslagen) wie folgt zu berechnen:

§ 1 Gebühren

1. Grundsatz

Die Auftragnehmerin erhält für die Tätigkeiten ihrer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ein Honorar nach Zeitaufwand. Der Stundensatz wird vereinbart mit

€ 270,00 netto (in Worten: zweihundertundsiebzig EURO).

Dies entspricht beim derzeitigen Umsatzsteuersatz (19 %) € 321,30 brutto. Erfasst und abgerechnet wird der Zeitaufwand im 5-Minuten-Takt.

2. Zeitliche Geltung

Die vorliegende Vereinbarung erfasst alle Tätigkeiten der Auftragnehmerin seit dem 29.10.2024.

3. Arbeitsnachweis

Die Auftragnehmerin führt über die Tätigkeiten einen Arbeitsnachweis mit Angabe des Zeitaufwandes und des Gegenstands der jeweiligen Tätigkeit. Der Nachweis wird auf Wunsch des Auftraggebers / der Auftraggeberin jederzeit vorgelegt.

4. Anpassung des Stundensatzes

Dauert das Verfahren länger als ein Jahr, kann die Auftragnehmerin eine angemessene Erhöhung des Stundensatzes verlangen. Die Erhöhung erfolgt im Einvernehmen mit dem Auftraggeber / der Auftraggeberin.

§ 2 Auslagen

Zusätzlich zu den Gebühren gemäß § 1 wird für Auslagen vereinbart:

1. Reisezeiten

Zeiten der An- und Abreise zu Terminen außerhalb des Büros werden mit € 180,00 netto je Stunde, höchstens aber € 1.080,00 netto je Tag berechnet. Dies entspricht beim derzeitigen Umsatzsteuersatz (19 %) € 214,20 brutto je Stunde bzw. maximal € 1.285,20 brutto je Tag. Erfasst und abgerechnet wird der tatsächliche Zeitaufwand der Reise im 5-Minuten-Takt.

2. Reise- und Übernachtungskosten

Bei Geschäftsreisen ist die Auftragnehmerin frei in der Wahl des Verkehrsmittels.

Für Geschäftsreisen mit dem PKW werden der Auftragnehmerin € 0,50 netto für jeden Kilometer des Hin- und Rückweges erstattet. Kosten für Flüge, Bahnreisen, Mietwagen und Taxi sowie Parkgebühren werden der Auftragnehmerin in tatsächlich entstandener Höhe ggf. zuzügl. Umsatzsteuer erstattet.

Die Kosten der Übernachtung werden der Auftragnehmerin in tatsächlich entstandener Höhe ggf. zuzügl. Umsatzsteuer erstattet.

3. Verteilung auf mehrere Geschäfte

Dient eine Reise mehreren Geschäften von u. U. mehreren Auftraggebern / Auftraggeberinnen, ist die Auftragnehmerin berechtigt, die entstandenen Reisezeiten, Reisekosten und Übernachtungskosten angemessen auf die verschiedenen Geschäfte und ggf. Auftraggeber / Auftraggeberinnen zu verteilen.

4. Kopien, Porto, Telefon

Kopien und Ausdrücke

- a) aus Gerichts- oder Behördenakten oder Plansätzen oder elektronisch erhaltenen bzw. überlassenen Unterlagen,
- b) zur Zustellung an Gegner und Beteiligte oder Verfahrensbevollmächtigte,
- c) zur notwendigen Unterrichtung des Auftraggebers / der Auftraggeberin,
- d) in sonstigen Fällen im Einverständnis mit dem Auftraggeber / der Auftraggeberin

werden wie folgt berechnet (jeweils netto):

	Schwarz-Weiß	Farbe
1. bis 50. Seite A 4 / A 3	€ 0,50	€ 1,00
Ab der 51. Seite A 4 / A 3	€ 0,15	€ 0,30

Extern angefertigte Kopien werden nach den tatsächlich entstandenen Kosten ggf. zuzügl. Umsatzsteuer abgerechnet.

Porti und Telefax können gesondert erfasst und abgerechnet oder mit einer Pauschale von € 50,00 netto pro Jahr berechnet werden.

Telefonkosten werden gesondert erfasst und abgerechnet oder mit einer Pauschale von 1,5 % vom Nettoumsatz berechnet.

5. Sonstige Auslagen

Sonstige Auslagen, insbesondere Gebührenvorschüsse, Akteneinsichtsgebühren o.ä. werden der Auftragnehmerin in tatsächlich entstandener Höhe ggf. zuzügl. Umsatzsteuer erstattet.

§ 3 Gesetzliche Vergütung als Mindesthonorar

Unbeschadet der vorstehenden §§ 1 und 2 ist die Auftragnehmerin berechtigt, im Falle der gerichtlichen oder außergerichtlichen Vertretung des Auftraggebers / der Auftraggeberin mindestens die gesetzliche Vergütung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) zu berechnen. Eine Anrechnung von Honorar für vorgerichtlich erbrachte Leistungen auf die gesetzliche Vergütung für eine gerichtliche Vertretung wird ausgeschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die gesetzliche Vergütung nach dem Gegenstandswert dieser Angelegenheit richtet.

§ 4 Abweichung von der gesetzlichen Regelung

1. Erstattung durch Gegner

Der Auftraggeber / die Auftraggeberin wird darauf hingewiesen, dass die Vereinbarung in § 1 und § 2 von der gesetzlichen Rechtsanwaltsvergütung abweicht und dass auch im Falle des Obsiegens in einem gerichtlichen Verfahren eine Erstattungsfähigkeit von der Gegenseite nur in Höhe der gesetzlichen Vergütung gegeben ist. Ist die vereinbarte Vergütung höher als die vom Gegner zu erstattende gesetzliche Vergütung, so ist die Differenz vom Auftraggeber / von der Auftraggeberin zu tragen.

2. Erstattung durch Rechtsschutzversicherung

Der Auftraggeber / die Auftraggeberin wird ferner darauf hingewiesen, dass Rechtsschutzversicherer ebenfalls nur die gesetzliche Vergütung erstatten. Ist die vereinbarte Vergütung höher als die vom Rechtsschutzversicherer zu erstattende gesetzliche Vergütung, so ist die Differenz vom Auftraggeber / von der Auftraggeberin zu tragen.

§ 5 Rechnungstellung, Fälligkeit, Verrechnung

1. Zeitpunkt der Abrechnung

Die Auftragnehmerin ist berechtigt, bereits vor der Beendigung der Angelegenheit zu Zeitpunkten ihrer Wahl die jeweils entstandenen Gebühren und Auslagen nach § 1 bis § 3 abzurechnen. Auf Wunsch des Auftraggebers / der Auftraggeberin ist die Auftragnehmerin zu solchen Abrechnungen verpflichtet.

2. Fälligkeit

Die Gebühren und Auslagen nach § 1 und § 2 werden abweichend von § 8 RVG mit Zugang der durch die Auftragnehmerin unterzeichneten Abrechnung beim Auftraggeber / bei der Auftraggeberin fällig.

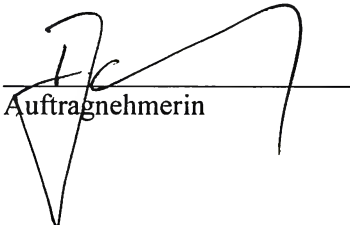
3. Verrechnung von Fremdgeldern

Die Auftragnehmerin ist berechtigt, für den Auftraggeber / die Auftraggeberin vereinnahmte Fremdgelder auf eigene fällige Ansprüche zu verrechnen. Dies gilt nicht für Gelder, die zweckgebunden zur Auszahlung an andere als den Auftraggeber / die Auftraggeberin bestimmt sind.

§ 6 Salvatorische Klausel

Sollte die vorstehende Vergütungsvereinbarung unwirksam sein oder werden, so gilt die gesetzliche Vergütung als vereinbart.

Freiburg, den 05.11.2024


Auftragnehmerin

Binningen, den 2024-11-05


Auftraggeber